

المحميون من النزاعات المسلحة غير الدولية في فقه المالكية والقانون الدولي الإنساني دراسة فقهية قانونية مقارنة

د. مهدي بن عبدالكريم الصوتي

باحث من جامعة القرويين، كلية الشريعة أكادير.

تاريخ الاستلام: 2025/1/28 تاريخ القبول: 2025/3/18

Protected Persons in Non-International Armed Conflicts in Maliki Jurisprudence and International Humanitarian Law: A Comparative Jurisprudential and Legal Study

Dr. Mehdi bin Abdulkarim Al-Sawti

Researcher from Al-Qarawiyyin University, Faculty of
Sharia, Agadir

ملخص البحث:

تعنى هذه الدراسة ببيان الأشخاص المحميين في القانون الدولي الإنساني وفي فقه المالكية عند حدوث النزاعات المسلحة غير الدولية.

وللإلمام بهذه الدراسة، فقد أتت مقسمة إلى مبحثين: المبحث الأول في حماية ضحايا العسكريين، والمبحث الثاني في حماية المدنيين الممتلكات المدنية.

أما المنهج الذي اعتمدته وترسمت خطاه في هذه الدراسة، فيتركب من المنهج الوصفي، والاستنباطي، والمقارن.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق التقارب بين القانون الدولي الإنساني وفقه المالكية، رغبة في حماية الإنسان وممتلكاته زمن قيام النزاعات المسلحة غير الدولية.

والمبدأ الأساسي الذي يمنح الحماية للأشخاص المحميين سواء في القانون الدولي الإنساني وفي فقه المالكية، هو امتناعهم عن المشاركة الفعلية في أعمال القتال ضد الطرف الآخر.

ومن نتائج هذه الدراسة أن الحماية المنصوص عليها للأشخاص المحميين في القانون الدولي الإنساني عند وقوع النزاعات المسلحة غير الدولية، وجدها متأصلة ثابتة لدى فقهاء المالكية، الأمر الذي يثبت لهم السبق الموضوعي والزماني في توفير الحماية للأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

وأختم هذا الملخص بالقول، إن حجم المعاناة التي تسببها النزاعات المسلحة غير الدولية، تتطلب مني أن أوصي بضرورة بناء حس ووعي أكاديمي و مجتمعي لتلافي كل ما من شأنه أن يكون سببا في قيام هذه النزاعات، وذلك حماية لأوطاننا ومجتمعاتنا.

الكلمات المفتاحية: النزاعات المسلحة غير الدولية، القانون الدولي الإنساني، فقه المالكية، المحميون، المدنيون، الممتلكات المدنية.

Abstract:

Protected Persons in Non-International Armed Conflicts in Maliki Jurisprudence and International Humanitarian Law: A Comparative Jurisprudential and Legal Study

Dr. Mehdi bin Abdulkarim Al-Sawti

Researcher from Al-Qarawiyyin University, Faculty of Sharia, Agadir

Abstract:

This study aims to identify persons protected under International Humanitarian Law (IHL) and Maliki jurisprudence in the context of non-international armed conflicts.

To cover this topic comprehensively, the study is divided into two sections: the first section is about the protection of military victims, whereas the second is about the protection of civilians and civilian property.

The methodology employed in this research combines descriptive, deductive, and comparative approaches.

The study seeks to bridge the gap between International Humanitarian Law and Maliki jurisprudence, with the ultimate goal of protecting individuals and their property during non-international armed conflicts.

The fundamental principle that grants protection to individuals under both IHL and Maliki jurisprudence is their abstention from actively participating in hostilities against the opposing party.

One of the study's findings is that the protection afforded to persons under IHL during non-international armed conflicts has deep-rooted precedence in Maliki jurisprudence. This highlights the temporal and

substantive leadership of Maliki scholars in ensuring the protection of individuals and their property.

In conclusion, the extent of suffering caused by non-international armed conflicts necessitates the recommendation to build academic and societal awareness aimed at preventing such conflicts, thereby safeguarding our nations and communities.

Keywords: Non-international armed conflicts, International Humanitarian Law, Maliki jurisprudence, protected persons, civilians, civilian property.

مقدمة.

الحرب ظاهرة اجتماعية ونزعة بشرية مدمرة منذ بدء حياة الإنسان على وجه الأرض، تصيب بأهوالها ومآسيها كل الشعوب والفئات البشرية، ولا تفرق في ذلك بين ضحاياها -سواء كانوا مدنيين أو مقاتلين- فكان لزاما على الدول والمنظمات الدولية ورجال القانون العمل على تكثيف الجهود بكل جدية بغرض تطوير وتوسيع أحكام القانون الدولي الإنساني التي تحكم النزاعات المسلحة.

والقانون الدولي الإنساني فرع مهم من فروع القانون الدولي العام، عرفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه: «مجموعة القواعد الدولية المستمدة من الاتفاقيات والأعراف، التي تهدف بشكل خاص، إلى تسوية المشكلات الإنسانية الناجمة بصورة مباشرة، عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تقيد لأسباب إنسانية، حق أطراف النزاع في استخدام أساليب الحرب، وطرقها التي تروق لها، أو تحمي الأشخاص والأموال المعرضين أو الذين يمكن أن يتعرضوا لأخطار النزاع».¹

ولما كان القانون الدولي الإنساني يهدف إلى حل المشكلات الإنسانية المترتبة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، فإننا في هذه الدراسة سنقف عند النزاعات المسلحة غير الدولية-أو الداخلية- والتي تعرف بأنها: «تلك التي تخوض فيها القوات المسلحة لدولة ما مواجهة مع فئة أو بعض الفئات داخل ترابها الوطني».²

وقد أولت قواعد القانون الدولي الإنساني اهتماما بالنزاعات المسلحة غير الدولية، فمنذ عام 1949 وافقت الدول بموجب المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف

1 عمر سعد الله: قراءة حديثة للقانون الدولي الإنساني، دار هومة، الجزائر، الطبعة الأولى، 2016، ص19.

2 عامر الزمالي: مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، الطبعة الثانية، 1997، ص37.

الأربع لعام 1949، على ضرورة الالتزام في النزاعات المسلحة غير الدولية بعدد من المعايير التي تشكل الحد الأدنى لحماية الأشخاص المحميين، وأضيف فيما بعد إلى هذه المادة عدد من القواعد تضمنتها البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.

والمحميون في إطار القانون الدولي الإنساني عند قيام النزاعات المسلحة غير الدولية، هم الأشخاص الذين تحميهم قواعد هذا القانون، باعتبارهم "أحياء" وجدت قواعد القانون الدولي الإنساني من أجلهم وبسببهم، بل إن قواعد هذا القانون تمتد لحمايتهم حتى بعد وفاتهم.

وإذا كان المجتمع الدولي قد توصل إلى حماية الأشخاص المحميين من النزاعات المسلحة غير الدولية بناء على ما ورد في المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الثاني الخاص بالمنازعات المسلحة غير الدولية، فإن كثيرا من الأحكام التي وردت في هذا البروتوكول، تمثل في الحقيقة ما جاء به فقهاء المالكية من اجتهادات فقهية تنظم هذه النزاعات المسلحة غير الدولية وتراعي جوانب الإنسانية فيها.

ويعتبر اصطلاح البغي من الاصطلاحات الشائعة الاستعمال لدى فقهاء الشريعة الإسلامية عامة، وفقهاء المالكية خاصة، للدلالة على النزاعات المسلحة غير الدولية. وقد عرف ابن الحاجب المالكي البغي بأنه: «الخروج عن طاعة الإمام مغالبة»¹ والفرقة الباغية عرفها الشيخ خليل بقوله: «فرقة خالفت الإمام: لمنع حق أو لخلعه»² وعليه فإن البغاة قوم مسلمون لهم شوكة يخرجون على الإمام لتأويل يعتقدون صحته،

1 جمال الدين بن عمر ابن الحاجب: جامع الأمهات، حققه وعلق عليه: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخطري، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1419هـ - 1998م، ص512.

2 خليل بن إسحاق المالكي: مختصر خليل، صححه وعلق عليه: الشيخ أحمد النصر، الطبعة الأخيرة، 1401هـ - 1981م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ص282.

ويرمون إلى خلعه ويستعينون في الوصول إلى هدفهم بقوات تمكنهم من ذلك، ومن ثم لا يفيد الحكومة الشرعية (أهل العدل)، أن تستعين في دفع خطرهم بالإجراءات الأمنية التي قد تُتخذ في بعض حالات الشغب أو التظاهر، وإنما يقتضي الحال تجهيز الجيوش لدفع خطرهم ما داموا قد وصلوا إلى هذه المنعة وتلك الشوكة وأصبح لهم قيادة تقودهم ومناطق يسيطرون عليها.¹

وإذا كان قيام النزاعات المسلحة غير الدولية ضرورة لا مفر منها، فإن الناظر في فقه المالكية -من خلال هذه الدراسة- لابد وأن يقف على جملة من اجتهاداتهم الفقهية الداعية إلى الرحمة بالأشخاص المحميين عند حدوث هذه النزاعات، ومن تجلياتها حمايتهم للأحياء من ضحايا العسكريين، فنصوا على المحافظة على حماية حياة الأسرى والجرحى من القتل، وللقتلى من العسكريين نصيب من هذه الحماية أيضا، فقد أوجب فقهاء المالكية تكريم جثثهم وذلك بتحريم وتجريم تشويهها ووجوب تغسيلها ودفنها.

وإن حماية الإنسان من ويلات هذه النزاعات في فقه المالكية قد شملت أيضا فئات المدنيين ممن لا يخطرطون في هذه النزاعات ولا يشاركون فيها، مع الحماية أيضا للممتلكات ذات الصبغة المدنية.

أهمية الدراسة.

- تكمن أهمية هذه الدراسة في بيانها للدور الكبير الذي يقوم به القانون الدولي الإنساني في معالجة مشاكل الحروب وأثارها، وفي تأكيده على حماية الفئات الضعيفة

1 عبد الغني عبد الحميد محمود: حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي والشرعية الإسلامية، تقديم: محمد سيد طنطاوي، إصدارات بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة. ص70-71.

عند قيام النزاعات المسلحة غير الدولية.

- أهمية هذه الدراسة أنها تجلي إسهام فقهاء المالكية والقانون الدولي الإنساني في التقليل من الدمار الذي تجلبه النزاعات المسلحة غير الدولية وتخفيف آثارها عن الأشخاص المحميين.

- أهمية هذا الموضوع مستمدة من اشتماله على جوانب إنسانية وقيم حضارية وآداب رفيعة، تدعو لحماية الإنسان أثناء الحروب، خاصة مع تزايد عدد النزاعات المسلحة غير الدولية بشكل كبير، خاصة في الوقت الراهن.

أهداف الدراسة.

- تهدف هذه الدراسة إلى دعم القانون الدولي الإنساني في تناوله لموضوعات الحماية زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، تأصيلاً واستنباطاً من النصوص الشرعية والاجتهادات الفقهية المالكية.

- تهدف هذه الدراسة إلى بيان معالم الإنسانية في اجتهادات المالكية، وإظهار مدى تفاعلها مع القضايا المعاصرة التي جاء بها القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا في قضايا النزاعات المسلحة غير الدولية.

- تهدف هذه الدراسة إلى إظهار وتجلية القواسم المشتركة بين اجتهادات فقهاء المالكية والقانون الدولي الإنساني في حمايتهم للفئات المستحقة للحماية زمن قيام النزاعات المسلحة غير الدولية.

مشكلة الدراسة:

تتحدد إشكالية هذه الدراسة فيما يلي: إلى أي حد يستطيع القانون الدولي الإنساني وفقهاء المالكية التخفيف عن معاناة الفئات المستحقة للحماية عند حدوث النزاعات المسلحة غير الدولية؟.

وقد ترتب عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات التالية:

- ماهي إسهامات فقهاء المالكية في توفير الحماية لمستحقيها عند قيام النزاعات المسلحة غير الدولية؟.
- ماهي ضمانات تنزيل وتطبيق الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني وفي فقه المالكية للفئات المستحقة لها زمن قيام النزاعات المسلحة غير الدولية؟.
- كيف يمكن تحقيق التقارب بين القانون الدولي الإنساني وفقهاء المالكية في تأكيد الحماية للمستحقين لها أثناء قيام النزاعات المسلحة غير الدولية؟.

الدراسات السابقة:

اعتنى عدد من الباحثين إلى دراسة قضايا النزاعات المسلحة غير الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية في عمومياتها، أو الفقه الإسلامي على إطلاقه. مثل:

- أحكام النزاعات المسلحة غير الدولية دراسة تأصيلية، من إعداد سالم بن صالح السلمي، إشراف: علي محمد حسنين حماد، أطروحة دكتوراه نوقشت في جامعة العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، الرياض، 1433هـ-2012م.

- حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، دراسة فقهية قانونية مقارنة، إعداد سر الختم إسماعيل محجوب عبدالعزيز، إشراف: محمود مصطفى المكي، أطروحة دكتوراه نوقشت بجامعة أم درمان، كلية الشريعة والقانون، قسم الفقه المقارن، السودان، 1434هـ-2013م.

- عبد الغني محمود: حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، تقديم: محمد سيد طنطاوي، إصدارات بعثة اللجنة الدولية

للصليب الأحمر - القاهرة.

هذه الدراسات السابقة تضمنت إشارات جد محدودة لفقهاء المالكية، لا تعطي بياناً تاماً عن قيمة آرائهم واجتهاداتهم في معالجة هذا الموضوع، ثم إنها لا تنهج مسلك المقارنة الفورية التي تم انتهابها في هذه الدراسة.

وتختلف الدراسات السابقة عن هذه الدراسة التي أنجزتها، أنني أفردتها وخصصتها في اجتهادات فقهاء المالكية، مع مقارنة اجتهاداتهم، بما جاءت به اتفاقيات القانون الدولي الإنساني في تأكيد الحماية للفئات المستحقة لها عند قيام النزاعات المسلحة غير الدولية.

وجدير بالذكر أنه في سياق الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني المقارن بالمذهب المالكي، فقد أنجز الباحث بحثاً لنيل الدكتوراه في موضوع: "القانون الدولي الإنساني في المذهب المالكي دراسة فقهية قانونية مقارنة"¹. هذا البحث تناول فيه الباحث موضوعات وقضايا تندرج في إطار النزاعات المسلحة الدولية وهي حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ووسائل وأساليب الحرب، ومقارنتها باجتهادات فقهاء المالكية.

ولم يشير الباحث بتاتا في بحثه السابق إلى أية مسألة علمية تتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، وبيان موقف القانون الدولي الإنساني وفقهاء المالكية منها. ثم إن الباحث سبق له وأن أنجز بحثاً يحمل عنوان: "حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية في فقه الحنابلة والقانون الدولي الإنساني دراسة فقهية قانونية مقارنة"².

1 القانون الدولي الإنساني في المذهب المالكي دراسة فقهية قانونية مقارنة، مطبعة دار القلم الرباط، 2022م، جميع الحقوق محفوظة للمؤلف. (أصل الكتاب أطروحة دكتوراه).

2 منشور في المجلة السعودية للقانون الدولي، مجلة نصف سنوية علمية محكمة تصدر عن اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، العدد (1) المحرم 1446هـ/يوليو 2024.

وقد عمل الباحث في هذا البحث إلى تأصيل ومقارنة اجتهادات فقهاء الحنابلة، بما عليه العمل في القانون الدولي الإنساني، في حمايته لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.

وبناء على ما سبق، فإن النتيجة التي خلص إليها الباحث من خلال اهتمامه وبحثه وسؤاله، أن موضوع هذه الدراسة، لم يسبق لأي باحث منتسب لهذا التخصص أن أنجزه في إطار دراسة علمية متخصصة على مستوى الأوساط الأكاديمية الجامعية - والله أعلم-.

منهج الدراسة.

سلكت في هذه الدراسة منهجا وصفيا، يستند إلى تحليل الجزئيات وتصنيفها وترتيبها، وكذلك اعتمدت على المنهج الاستنباطي، الذي يقوم على جمع أقوال فقهاء المالكية وتحريرها واستعراض أدلتها.

وعملا بما يمليه التقيد بالعنوان الموسومة بهذه الدراسة من جهة المقارنة، فقد سلكت أيضا المنهج المقارن بين اجتهادات فقهاء المالكية وما عليه العمل في القانون الدولي الإنساني، في تأكيد الحماية وتوفيرها للفئات المستحقة لها أثناء حدوث النزاعات المسلحة غير الدولية.

وتتحدد الإجراءات المتبعة في إنجاز هذه الدراسة في الخطوات التالية:

- أستهل كل قضية من قضايا هذه الدراسة، بذكر موقف القانون الدولي الإنساني، ثم أذكر تبعا لذلك موقف فقهاء المالكية.

ويختم كل مطلب من المطالب المكونة لهذه الدراسة بعنوان فرعي يسمى "مقارنة" أذكر فيه خلاصة ما تم تحصيله من مقارنات.

- حرصت على ذكر موقف القانون الدولي الإنساني من القضية محل الدراسة بتركيز شديد لأن المقام العلمي للدراسة يتطلب الاختصار.

- الإشارة إلى النصوص القانونية المؤطرة لموضوع القضية المدروسة من اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وعلى وجه التحديد المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، أو البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1949، أو القانون الدولي الإنساني العرفي.
 - تأسست هذه الدراسة في الجانب الفقهي على مؤلفات وأقوال فقهاء الملكية خاصة، مع الإشارة للأقوال المشهورة في الفقه المالكي والخادمة لموضوع هذه الدراسة.
 - التزمت توثيق المعلومات، بذكر المصادر التي اعتمدت عليها، وعملت على إسناد أقوال فقهاء الملكية إلى أصحابها.
 - أعزوا المسألة الواحدة إلى أكثر من مصدر من مصادر فقهاء الملكية، وذلك للوفاء بتمام المسألة.
 - عزوا الآيات القرآنية إلى السورة الواردة فيها مع ذكر رقم الآية.
 - تخريج الأحاديث النبوية والآثار الواردة في هذه الدراسة.
- خطة الدراسة.

وللإحاطة بموضوع هذه البحث، فقد جاء منتظما في مقدمة، ومبحثين، كما تم تقسيم المبحثين إلى مطالب، وخاتمة في الأخير تضمنت النتائج والتوصيات.

- المبحث الأول: حماية ضحايا العسكريين.
 - المطلب الأول: حماية الأسرى
 - المطلب الثاني: حماية الجرحى.
 - المطلب الثالث: حماية القتلى.
- المبحث الثاني: حماية المدنيين والممتلكات المدنية.

- المطلب الأول: حماية المدنيين.
- المطلب الثاني: حماية الممتلكات المدنية.

المبحث الأول

حماية ضحايا العسكريين

وقد تناولت في هذا المبحث، ثلاثة مطالب: وهي على النحو التالي:

المطلب الأول حماية الأسرى

إن الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات التي تخلفها النزاعات المسلحة الداخلية، خاصة مع ارتفاع هذه النزاعات بشكل مذهل لم يسبق له مثيل، هو الدافع المباشر الذي جعل القانونيين والخبراء وممثلي الدول يجتمعون أكثر من مرة من أجل إيجاد وضبط فئات المقاتلين في النزاعات المسلحة الداخلية، الذين يمكن لهم الاستفادة من ضمانات الحماية القانونية.¹

وبالرجوع إلى المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، نجدها تنص على أنه: "في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:

1) الأفراد الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض، أو الجرح، أو الاحتجاز، أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة

1 الحاج مهلول: المقاتلون أثناء النزاعات المسلحة بين الوضع القانوني وضمانات الحماية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2014م، ص 59-60.

إنسانية دون أي تمييز يقوم على أساس التمييز العنصري، أو اللون، أو الدين، أو المتعقد، أو الجنس، أو المولد، أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر....
(2) يجمع المرضى والجرحى ويعتنى بهم".¹

ويلاحظ بأن مضمون المادة الثالثة المشتركة لم يأت بتعريف للمقاتلين، كل ما في الأمر هو ذكر فئات معينة من المقاتلين، وهم:

1- أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم واستسلموا للسلطات المعنية التابعة لأحد أطراف النزاع.

2- الأفراد المقاتلون العاجزون عن القتال بسبب المرض، أو الجرح، أو الاحتجاز، أو لأي سبب آخر يمنعهم من مواصلة القتال.

3- الجرحى والمرضى من القوات المسلحة النظامية أو المنشقة.²

كما يلاحظ بأن هذه المادة المشتركة قد اشتملت على مبدأ المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في عمليات القتال، أو الذين لم يعودوا قادرين على ذلك، ومن بينهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا السلاح بصورة جماعية أو فردية.³

وعلى الرغم من أهمية هذه المادة وتأكيد مبدأ المعاملة الإنسانية، وهو المبدأ

1 ينظر المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949.

2 محمد حمد العسيلي: المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2005م، ص88.

3 عامر الزمالي: الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، بحث منشور في كتاب: "دراسات في القانون الدولي الإنساني"، إعداد: نخبة من المتخصصين والخبراء، تقديم الأستاذ: مفيد شهاب، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، الطبعة الأولى، 2000، ص118.

الذي تقوم عليه جميع الاتفاقيات، إلا أن هذا لا يعني البتة أن لمقاتلي النزاعات المسلحة الداخلية الحق في الحصول على وضع أسير حرب.¹

ذلك أن فكرة المقاتل (وكذلك "أسير الحرب") لا وجود لها في البروتوكول الثاني.² وعلى الرغم من عدم ذكر مصطلح الأسرى في اللحق الثاني، إلا أن واضعيه قد استخدموا تعبير "الأشخاص الذين قيدت حريتهم" وذلك حتى يتسنى للدولة التي تجري العمليات العسكرية على أرضها اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المتمردين من القبض عليهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم بموجب قانونها الوطني.³

وقد تضمن البروتوكول الثاني بعض القواعد التي تنظم معاملة أسرى الحرب ومن في حكمهم أو الأشخاص الذين تقرر تقييد حريتهم حسب تعبير البروتوكول.

وقد قرر البروتوكول⁴ أن هؤلاء الأشخاص يتم تزويدهم بالطعام والشراب، وتوفر لهم الظروف الصحية، وتقدم لهم تسهيلات الإغاثة فرادى أو جماعات، ويكفل لهم حرية ممارسة شعائهم وعباداتهم.

وأنه يحظر وضعهم في مناطق ملاصقة لمنطقة القتال أو إجراء تجارب طبية عليهم

1 مغلد ارخص الطراونة: الوسيط في القانون الدولي الإنساني، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، 2016، ص 210.

2 فريتس كالهوفن، ليزابيث تسغفلد: ضوابط تحكم خوض الحرب، مدخل للقانون الدولي الإنساني، ترجمة: أحمد عبد الحليم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، طبعة 2004، ص 158.

3 عبد الغني عبد الحميد محمود، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، بحث منشور في كتاب: "دراسات في القانون الدولي الإنساني"، إعداد: نخبة من المتخصصين والخبراء، تقديم: الأستاذ مفيد شهاب، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، الطبعة الأولى، 2000، بتصرف يسير، ص 297.

4 لمزيد تفصيل في القواعد الموجبة لحماية الأشخاص الذين قيدت حريتهم، ينظر المادة 5 من البروتوكول الثاني.

بما يخالف موثائق الشرف الطبية، ويتولى الطرف القائم بأمور الاعتقال العناية وتقديم المساعدة للمعتقلين.¹

ويرى الفقه الدولي أن أطراف النزاع إذا وافقت على إعطاء أكثر مما اقتضته المادة الثالثة والبروتوكول الثاني كحد أدنى، كأن يعامل مقاتلو النزاعات المسلحة غير الدولية على غرار معاملة مقاتلي النزاعات المسلحة الدولية، فإن حقوق أسرى الحرب تمتد إليهم.²

وقد ذهب فقهاء المالكية إلى منع قتل الأسير في النزاعات المسلحة غير الدولية، قال ابن عبد البر: «ولا يقتل أسيرهم».³ وقال بهرام الدميري: «ويحرم قتل أسراهم».⁴ ويرى فقهاء المالكية بعد منعهم لقتل الأسرى في النزاعات المسلحة غير الدولية، أنهم يستتابون ويؤدبون لكي لا يعودوا للقتال مرة أخرى.

جاء في النوادر والزيادات قالاً -سحنون و أصبغ-: «وإذا أصيب منهم أسير فلا يقتل، بل يؤدب ويسجن حتى يتوب».⁵ وقال ابن فرحون: «ولا يقتل أسيرهم لأن قتالهم

1 عصام عبد الفتاح مطر: القانون الدولي الإنساني - مصادره، مبادئه وأهم قواعده، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2008، ص 160-161.

2 عامر الزمالي: الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، ص 118.

3 يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي: الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق وتقديم وتعليق: محمد محمد أحمد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة- الرياض، الطبعة الأولى، 1398هـ-1978م، ج 1 ص 486/ ابن الحاجب: جامع الأمهات، ص 512.

4 بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري: الشامل في فقه الإمام مالك، ضبطه وصححه: أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى، 1429هـ - 2008م، ج 2 ص 914.

5 عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1999 م، ج 14 ص 547/ محمد بن

لأجل قهرهم وقد حصل ولكن يؤدب ويسجن حتى يتوب»¹.

ولم تقتصر حماية المالكية للأسرى من القتل فقط، بل شملت أيضا منع وقوعهم تحت الاسترقاق، لذلك نص فقهاء المالكية في المشهور من أقوالهم على عدم جواز استرقاق المحاربين في النزاعات المسلحة غير الدولية، قال الشيخ خليل: «ولا يسترقوا»². وعلق شارح المختصر على عبارة الشيخ خليل بقوله: «إنما لم يسترقوا لأن الحر المسلم لا يسترق»³. وفي منح الجليل للشيخ عlish تعليقا على ما نص عليه خليل: «أي البغاة إن قدر عليهم لأنهم أحرار مسلمون»⁴.

واستدل فقهاء المالكية على حماية الأسرى في النزاعات المسلحة غير الدولية بالأدلة التالية:

أ- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾⁵.

==

أحمد بن جزي الغرناطي: القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة، حققه وعلق عليه: ماجد الحموي، دار ابن حزم، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 1434هـ-2013م، ص599.

1 برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن فرحون اليعمري المالكي: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه: جمال مرعشلي، دار عالم الكتب، الرياض، 1423هـ-2003م، ج2 ص210.

2 خليل بن إسحاق المالكي: مختصر خليل، ص282.

3 بهرام الدميري: مرجع سابق، ج5 ص311.

4 محمد عlish: منح الجليل شرح مختصر خليل، مع تعليقات من تسهيل منح الجليل للمؤلف، دار الفكر، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 1404هـ-1984م، ج9 ص200.

5 سورة الحجرات: الآية 9.

وقال ابن العربي: «لا يقتل أسيرهم، ولا يتبع منهزمهم؛ لأن المقصود دفعهم لا قتلهم... والمعول في ذلك كله عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم في خروجهم لم يتبعوا مدبرا ولا ذفوا على جريح، ولا قتلوا أسيرا، وهم القدوة».¹

ويعلق الأستاذ عبد السلام الإدغيري على هذه الآية بالقول: «والآية تقتضي تحريم دم الأسير ومن قدر عليه، لأن فيها إيجاب الإصلاح بينهما أي من الباغي والمبغي عليه».²

ب- عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: {يَا ابْنَ مَسْعُودٍ أَتَدْرِي مَا حُكْمُ اللَّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟} قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: {فَإِنَّ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَنْ لَا يُتَّبَعَ مُدْبِرُهُمْ، وَلَا يُقْتَلَ أَسِيرُهُمْ، وَلَا يُدَقَّفَ عَلَى جَرِيحِهِمْ}.³

وقد دل هذا الحديث دلالة صريحة على عدم جواز قتل الأسير في النزاعات المسلحة الداخلية.

ج- استدلالهم بالمعقول: أن المقاتلة إنما تكون لأجل دفع المقاتلين وردهم إلى الحق، لا

1 محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي: أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 1424هـ - 2003م، ج4 ص154.

2 عبد السلام الإدغيري: حكم الأسرى في الإسلام ومقارنته بالقانون الدولي العام، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 1405هـ - 1985م، ص194.

3 محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: المستدرک على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1422هـ - 2002م. كتاب قتال أهل البغي وهو آخر الجهاد، رقم الحديث 2662، ج2 ص168. أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبير، تحقيق، عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، الطبعة الأولى، 1432هـ - 2011م. كتاب أدب القاضي، باب أهل البغي إذا فاءوا لم يتبع مدبرهم، ولم يقتل أسيرهم، ولم يجهز على جريحهم، ولم يستمتع بشيء من أموالهم، رقم الحديث 16835، ج17 ص52-53.

إلى قتلهم. قال ابن العربي: «لا يقتل أسيرهم، ولا يتبع منهزمهم، لأن المقصود دفعهم لا قتلهم».¹

مقارنة:

- أرى أن حماية حياة الأسرى من القتل في فقه المالكية، تستلزم تبعاً لها توفير الحاجيات الضرورية من المأكل والمشرب والملبس، لذلك كانت الحماية المقررة لأسرى النزاعات المسلحة غير الدولية في فقه المالكية تمتاز بقدّم السبق في إثبات الحقوق الإنسانية للأسرى، بينما حمايتهم في ظل القانون الدولي الإنساني لم تأت إلا من خلال المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وبصدور البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.

- موقف القانون الدولي الإنساني -في البروتوكول الإضافي الثاني- من مصطلح الأسير في النزاعات المسلحة غير الدولية ما زال يكتنفه الغموض، لأنه عبر عن وضعيتهم بمصطلح "الذين قيدت حريتهم". بينما فقهاء المالكية عبروا عن المقاتل الذي يتم القبض عليه في النزاعات المسلحة غير الدولية بالأسير، ووضعوا ضوابط في التعامل معه، منها حفظ حياته من القتل، ثم سجنه المؤقت لغاية توبته، ثم منع استرقاقه.

- إذا كان الفقه الدولي يرى أن مسوغ واضعي البروتوكول الثاني لعام 1977 في التعبير بـ "الأشخاص الذين قيدت حريتهم" هو تمكين الدولة من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المتمردين من القبض عليهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم بموجب قانونها الوطني، فإن هذا الرأي يتفق مع الإجراءات التي نص عليها فقهاء المالكية وهي تأديب الأسير وحبسه حتى يتوب.

1 ابن العربي: مرجع سابق، ج 4 ص 154.

المطلب الثاني حماية الجرحى

إن ضمانات الحماية القانونية المقررة للجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة في البحار المنصوص عليها في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، تجد أساسها في المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.¹

ففي المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 جاء النص على أنه يجب معاملة من عجز عن القتال بسبب الجرح أو المرض معاملة إنسانية وبدون أي تمييز، وأنه يتعين جمع المرضى والجرحى والاعتناء بهم.² ولأجل ذلك يحظر في جميع الأوقات والأماكن أفعال الاعتداء على الحياة، أو السلامة البدنية أو العقلية، أو المعاملة المهينة، أو أية معاملة أخرى محطّة بالكرامة. وتمثل هذه الالتزامات والتزامات أخرى لم تتم الإشارة إليها، حدا أدنى من الأحكام الأساسية الواجبة التطبيق على الأشخاص المحميين بمن فيهم الأشخاص العاجزين عن القتال بسبب الجرح أو المرض أو الاحتجاز وفقا لنص المادة الثالثة المشتركة.

ولقد حظيت هذه القواعد الأساسية بتأكيد إضافي في الباب الثالث من البروتوكول الثاني المكمل للمادة الثالثة المشتركة، أو بالأحرى لم يكتف البروتوكول بتأكيد هذه القواعد، بل تضمن علاوة على ذلك نصوصا أخرى تعززها وتطورها.³

1 الحاج مهلول: المقاتلون أثناء النزاعات المسلحة بين الوضع القانوني وضمنات الحماية، ص 253.

2 عبد الغني محمود: حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي والشرعية الإسلامية، ص 79.

3 نزار العنبيكي: القانون الدولي الإنساني، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 2010، ص 229.

وقد عالج البروتوكول الإضافي الثاني الأحكام الخاصة بحماية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار، وذلك من المادة 7 إلى المادة 12 منه، وتتحدد تجليات هذه الحماية فيما يلي:¹

- يجب احترام جميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وحمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأحوال، بغض النظر عن مشاركتهم أو عدم مشاركتهم في النزاع المسلح، ويجب أن يحصلوا على الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم بأقصى قدر ممكن من الناحية العملية، وبأقل إبطاء ممكن ودون تمييز لأي أسباب بخلاف الأسباب الطبية.²

- تتخذ جميع الإجراءات الممكنة دون إبطاء، خصوصاً بعد أي اشتباك، للبحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وتجميعهم، كلما سمحت الظروف بذلك، مع حمايتهم من السلب والنهب وسوء المعاملة وتأمين الرعاية الكافية لهم.³

وقد ذهب فقهاء المالكية إلى منع قتل المنهزم والجريح في النزاعات المسلحة غير الدولية، إذا تيقن الإمام من هزيمتهم وعدم عودتهم للقتال مرة أخرى. جاء في كتاب ابن سحنون، قال سحنون: «فإن تحققت الهزيمة عليهم وظهر الإمام عليهم ظهوراً بيناً وأيس من عودتهم فلا يقتل منهزمهم ولا يدفع على جريحهم».⁴ وقال ابن عبد البر:

1 نيلس ميلتسر، القانون الدولي الإنساني مقدمة شاملة، تنسيق: إتيان كوستر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، آب/ أغسطس 2016، ص158. محمد حمد العسيلي، القانون الدولي الإنساني وأحكام الشريعة الإسلامية ذات الصلة، ص141.

2 ينظر المادة 7 من البروتوكول الثاني.

3 ينظر المادة 8 من البروتوكول الثاني.

4 ابن أبي زيد القيرواني: النوادر والزيادات، ج14 ص546. جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، دراسة وتحقيق: حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، ص141.

«ولا يتبع منهزمهم ولا يذفف على جريحهم»¹ وقال ابن الحاجب: «وإذا ظهر عليهم فأمنوا فلا يذفف على جريحهم ولا منهزمهم»².

ثم إن منع الإجهاز على الجريح في النزاعات المسلحة غير الدولية في حال الأمان منهم هو القول المشهور في المذهب المالكي، قال الشيخ خليل في مختصره: «وإن أمنوا لم يتبع منهزمهم، ولم يذفف على جريحهم»³. وعلق الخرشي شارح المختصر بقوله: «يعني أنا إذا أمنا بغيرهم، فإننا لا نتبع منهزمهم، ولا نذفف أي نجهز على جريحهم ويذفف بالذال المعجمة والمهمل»⁴.

واستدل فقهاء المالكية على حماية الجرحى في النزاعات المسلحة غير الدولية بالأدلة التالية:

أ- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾⁵.

==

الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1423 هـ - 2003 م. ج 3 ص 1138. شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي: الذخيرة، تحقيق: محمد بوخبرة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، 1994 م. ج 12 ص 7.

1 ابن عبد البر: الكافي في فقه أهل المدينة، ج 1 ص 486.

2 ابن الحاجب: جامع الأمهات، ص 512. خليل بن إسحاق الجندي المالكي المصري: التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى، 1429 هـ - 2008 م. ج 8 ص 212.

3 خليل: مختصر خليل، ص 283.

4 محمد الخرشي المالكي: شرح مختصر خليل للخرشي، وهامشه، حاشية العدوي: علي العدوي، المطبعة الأميرية الكبرى، الطبعة الثانية، سنة 1317 هـ. ج 8 ص 61.

5 سورة الحجرات: الآية 9.

جاء في تفسير القرطبي: «إذا خرجت على الإمام العدل خارجة باغية ولا حجة لها، قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة أو بمن فيه الكفاية، ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم».¹

قال ابن عبد البر: «وفي قوله ﴿فَقَاتِلُوا﴾ دليل على أن الباغي إذا انهزم عن القتال أو ضعف عنه بما لحقه من الآفات المانعة للقتال حرم دمه لأنه غير مقاتل ولم نؤمر بقتاله إلا إذا قاتل لأن الله تعالى قال ﴿فَقَاتِلُوا﴾ ولم يقل فاقتلوا والمقاتلة إنما تكون لمن قاتل والله أعلم لأنها تقوم من اثنين وعلى هذا كان حكم علي رضي الله عنه فيمن بغى عليه وتلك كانت سيرته فيهم رضي الله عنه وعلى ذلك جمهور العلماء».²

وفي قوله تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا﴾ الأمر للوجوب، لأنه أطلق هنا ولم يقيد بأي شيء، والإصلاح يكون بين حييين لا بين مقتولين أو مجروحين، فالحكم إذن هو: تحريم دم الأسير، وكذلك من قدر عليه من أهل البغي إذا كانوا جرحى.³

ب- عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: {يَا ابْنَ مَسْعُودٍ أَتَدْرِي مَا حُكْمُ اللَّهِ فِيْمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟} قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: {فَإِنَّ حُكْمَ اللَّهِ فِيْمَنْ أَنْ لَا يُتَّبَعَ مُدْبِرُهُمْ، وَلَا يُقْتَلَ أَسِيرُهُمْ، وَلَا يُذَفَّفَ عَلَى جَرِيحِهِمْ}.⁴

1 محمد بن أحمد القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، شارك في تحقيق هذا الجزء: محمد رضوان عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1427هـ-2006م، ج19 ص379-380.

2 يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري وآخرون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 1387 هـ-1967 م، ج21 ص283.

3 عبد السلام الإدغيري: حكم الأسرى في الإسلام ومقارنته بالقانون الدولي العام، ص194.

4 سبق تخريجه.

ج- كما استدل فقهاء المالكية على حماية الجرحى في النزاعات المسلحة غير الدولية، بما ثبت عن علي رضي الله عنه يوم واقعة الجمل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: {أَمَرَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مُنَادِيَهُ فَنَادَى يَوْمَ الْبَصَرَةِ: لَا يَتَّبِعُ مُدَبِّرٌ، وَلَا يُدَقِّفُ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ، وَمَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ. وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ مَتَاعِهِمْ شَيْئًا}.¹

قال ابن حبيب: «ونادى منادي علي ابن أبي طالب في بعض من حاربه أن لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا يقتل أسير».²

مقارنة:

- من خلال ما سبق التطرق إليه في هذا المطلب، يتبين لنا ما يلي:
- اتفاق القانون الدولي الإنساني وفقهاء المالكية، على حماية حياة الجرحى ومعاملتهم معاملة إنسانية تضمن بقاءهم على قيد الحياة، ما دام أن خطرهم قد زال بعدم عودتهم للمشاركة في الأعمال العدائية مرة أخرى.
 - إذا كان القانون الدولي الإنساني قد أتى على ذكر مجموعة من القواعد الموجبة لحماية الجرحى والمرضى والغرقى في البحار، فإن تنصيب فقهاء المالكية على حماية حياة الجرحى وعدم جواز الإجهاز عليهم، كفيل و موجب لحفظ ما هو دون ذلك، كتقديم العناية الطبية وتوفير الغذاء والمسكن للجرحى.
 - إذا كان القانون الدولي الإنساني قد نص في الملحق الثاني على توفير الحماية للجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار، أو في أراضي أحد أطراف النزاع بحسب ما ورد في

1 البيهقي: كتاب أدب القاضي، باب أهل البغي إذا فاءوا لم يتبع مدبرهم، ولم يقتل أسيرهم، ولم يجهز على جريحهم، ولم يستمتع بشيء من أموالهم، رقم الحديث 16827، ج 17 ص 49.

2 النوار والزيادات، ج 14 ص 548. / التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ج 8 ص 213.

المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف، فإنه لا مانع في فقه المالكية من تمتيع جميع الجرحى بالحماية والرعاية سواء كانوا في البحر أو البر، شريطة الأمن من عدم عودتهم للقتال مرة أخرى.

المطلب الثالث حماية القتلى

إن مستند حماية القتلى العسكريين في اللحق الثاني يجد أساسه في المادة الثامنة منه، والتي نصت بصورة مختصرة على حماية واحترام القتلى، فجاء فيها ما يلي: "بأن تتخذ كافة الإجراءات الممكنة دون إبطاء، خاصة بعد أي اشتباك... للبحث عن الموتى والحيلولة دون انتهاك حرمتهم، وأداء المراسم الأخيرة لهم بطريقة كريمة".¹

وإن هذا الإيجاز في النصوص في اللحق الثاني ليس معناه إهمال القانون الدولي الإنساني لحماية هؤلاء في النزاعات المسلحة الداخلية، ولكن ربما جاء الإيجاز على هذا النحو على أساس أن البحث عن الموتى ودفنهم ونقل الرفات.. لا يثير أية مشاكل في النزاعات المسلحة الداخلية كتلك التي يثيرها النزاع المسلح الدولي، لأن النزاع المسلح غير الدولي يتم داخل إقليم دولة واحدة، وبالتالي فقرب المكان ييسر وصول أهالي الموتى إلى قبور ذويهم، وغالبا ما يرتبط أطراف النزاع المسلح الداخلي بروابط معينة تاريخية أو دينية أو اجتماعية أو ثقافية تمكن من حل مثل هذه المشاكل المتعلقة بموتى النزاع الداخلي بشكل أيسر وأسرع.

وعلى أية حال فإن النص الوارد في المادة الثامنة من اللحق الثاني على إيجازه يوفر كافة الضمانات والحقوق المقررة للموتى في النزاع المسلح الداخلي.²

1 ينظر المادة الثامنة من البروتوكول الإضافي الثاني.

2 عبد الغني محمود: حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، ص 82.

بالإضافة إلى ذلك نجد أن القانون الدولي الإنساني العرفي الذي يوفر ضمانات الحماية في النزاعات المسلحة الدولية والداخلية، قد نص في القاعدة 112 منه على ما يلي: "يتخذ كل طرف في النزاع، كلما سمحت الظروف، وبخاصة بعد أي اشتباك، كل التدابير الممكنة وبدون إبطاء، للبحث عن الموتى وجمعهم وإخلائهم دون أي تمييز مجحف".¹

وقد جاء في تفسير هذه القاعدة: إن واجب البحث عن الموتى وجمعهم يستوجب تأمين الوسائل الضرورية لذلك، وعلى كل طرف في النزاع أن يتخذ كافة التدابير الممكنة للبحث عن الموتى وجمعهم. وهذا يتضمن السماح للمنظمات الإنسانية بالبحث عن الموتى وجمعهم.²

كما أن القاعدة 115 من القانون الدولي الإنساني العرفي أوجبت على أطراف النزاع أن "تُعامل جثث الموتى بطريقة تتسم بالاحترام، وتُحترم قبورهم وتُصان بشكل ملائم".³

أما عن حظر تشويه جثث قتلى العسكرين في النزاعات المسلحة غير الدولية، فيجد سنده في البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، حيث نصت على ما يلي: "احترام آدمية الإنسان وعدم الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب".⁴

وكذلك البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 في البند (أ) من الفقرة الثانية من

1 ينظر القاعدة 112 من القانون الدولي الإنساني العرفي.

2 جون ماري هنكرتس- لويز دوزوالد بك: القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول: القواعد، القاهرة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2009، ص 357.

3 ينظر القاعدة 115 من القانون الدولي الإنساني العرفي.

4 ينظر البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع.

المادة الرابعة: "...ولاسيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية".¹

كما أن القانون الدولي الإنساني العرفي نص في القاعدة 113 على ما يلي: "يتخذ كل طرف في النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى. ويحظر تشويه جثث الموتى".²

وإن حظر تشويه جثث الموتى في النزاعات المسلحة غير الدولية، تشمله جريمة "ارتكاب الاعتداء على الكرامة الشخصية" بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي وفقا لأركان الجرائم، تنطبق أيضا على الموتى.³

أما فقهاء المالكية فقد نصوا على حماية جثث القتلى في النزاعات المسلحة غير الدولية، وعلى تحريم نقل رؤوسهم لأنه تمثيل بهم، والمثلة حرام.

وإن منع فقهاء المالكية للتمثيل بجثث القتلى في النزاعات المسلحة غير الدولية يعتبر تطبيقا عمليا لاحترام الكرامة الإنسانية.

جاء في النوادر والزيادات: «ويكره أن يبعث برؤوس أهل البغي وغيرهم من العدو إلى الأفاق، وهو مثله لم يكن يفعله السلف».⁴ وعند القرافي في الذخيرة: «لا يبعث بالرؤوس للأفاق لأنه مثله».⁵

1 ينظر البند (أ) من الفقرة الثانية من المادة الرابعة من البروتوكول الثاني.

2 ينظر القاعدة 113 من القانون الدولي الإنساني العرفي.

3 القانون الدولي الإنساني العرفي، جون ماري هنكرتس، و لويز دوزوالد بك، ص 360.

4 ابن أبي زيد القيرواني: النوادر والزيادات، ج 14 ص 551. / بهرام بن عبد العزيز الدميري المالكي: تحبير المختصر وهو الشرح الوسيط على مختصر خليل في الفقه المالكي، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب و حافظ عبد الرحمن خير، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى، 1434هـ - 2013م. ج 5 ص 312.

5 القرافي: الذخيرة، ج 12 ص 12. / عليش: منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 9 ص 200.

وتحريم المثلة بجثث القتلى في النزاعات المسلحة غير الدولية هو المشهور من أقوال المالكية، قال الشيخ خليل في مختصره: «ولا ترفع رؤوسهم بأرماح»¹. وعلق شارح الخرشي المختصر بقوله: قال الخرشي: «ولا يجوز للإمام أو نائبه أن يرفع رؤوسهم على أرماع عند القدرة عليهم؛ ذلك مثله وهي حرام»².

ويُستدل على تحريم المثلة في النزاعات المسلحة غير الدولية عند فقهاء المالكية بالأدلة التالية:

أ- حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: {نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التُّهَيِّ وَالْمُثَلَّةِ}³.

ب- قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سليمان بن بريدة: {اغزُوا بِأَسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، ... وَلَا تُمَثِّلُوا،...}⁴.

ج- بما روي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَأْسِ يَتَاقِ الْبَطْرِيقِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِنَا، قَالَ: {فَاسْتِنَانُ بِفَارِسَ وَالرُّومِ؟ لَا تُحْمَلُ إِلَيَّ رَأْسٌ، فَإِنَّمَا يَكْفِي الْكِتَابُ وَالْخَبَرُ}⁵.

1 خليل: مختصر خليل، ص 282.

2 الخرشي: شرح مختصر خليل، ج 8 ص 61.

3 محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طواق النجاة، الطبعة الأولى، 1422، كتاب المظالم والغصب، باب النهي بغير إذن صاحبه، رقم الحديث 2474، ج 3 ص 135.

4 مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، لبنان، 1412 هـ - 1991 م، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بأداب الغزو وغيرها، رقم الحديث 1731، ج 3 ص 1357.

5 سعيد بن منصور الخراساني: سنن سعيد بن منصور، حققه وعلق عليه: حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية، الهند، الطبعة الأولى، 1403 هـ - 1982 م،، كتاب الجهاد، باب ما جاء في حمل الرؤوس، رقم الحديث 2649، ج 2 ص 287.

هذه الأدلة وإن كانت تدل دلالة صريحة على تحريم المثلة بجثث الحربيين في النزاعات المسلحة الدولية، إلا أنها تدل من باب الأولى أيضا على تحريم المثلة بقتلى النزاعات المسلحة غير الدولية.

وهذا ما نص عليه فقهاء المالكية، قال ابن غازي المكناسي: «وأما المثلة بالرؤوس فأحرى في المنع مما في الجهاد».¹

وقال الشيخ عlish: «وتقدم في كتاب الجهاد منعه في رؤوس الكفار لبلد أو وال فالبغياء أولى به».²

ولم تقتصر حماية فقهاء المالكية لقتلى النزاعات المسلحة غير الدولية في منع تشويه جثثهم ونقل رؤوسهم، بل امتدت أيضا إلى وجوب تغسيل جثثهم والصلاة عليهم. قال ابن القاسم: «ومن قتل في قتال البغي، من الباغين، أو المبغي عليهم، فإنهم يغسلون ويصلى عليهم».³ وقال القاضي عبدالوهاب: «البغاة من المسلمين إذا قتلوا في المعركة غسلوا وصلي عليهم».⁴

وقد استدلل فقهاء المالكية على وجوب الصلاة على جثث المقاتلين في النزاعات المسلحة غير الدولية بقوله صلى الله عليه وسلم: {صَلُّوا عَلَى مَنْ قَال: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}.⁵

1 محمد بن أحمد غازي العثماني المكناسي: مختصر خليل للشيخ خليل، ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل، دراسة وتحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1429هـ - 2008م، ج2 ص1099.

2 عlish: منح الجليل شرح مختصر خليل، ج9 ص200.

3 ابن أبي زيد القيرواني: النوادر والزيادات، ج1 ص619.

4 عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي: عيون المسائل، دراسة وتحقيق: علي محمد إبراهيم بوروية، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1430 هـ - 2009 م، ص164.

5 علي بن عمر الدارقطني: سنن الدارقطني، حققه وضبطه نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، وآخرون، ==

مقارنة:

من خلال ما سبق التطرق إليه من قضايا في هذا المطلب، يمكن تسجيل المقارنات التالية:

- العبارة الواردة في نص المادة الثامنة من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، وهي: "...وأداء المراسم الأخيرة لهم بطريقة كريمة" نستفيد منها حصول الاتفاق بين القانون الدولي الإنساني في حمايته للقتلى، وما نص عليه فقهاء المالكية من تغسيل وصلاة على قتلى النزاعات المسلحة غير الدولية.

ثم إن "الطريقة الكريمة" المنصوص عليها قانوناً - وإن كانت على إطلاقها-، فإنها لا تتم فقها إلا بالقيام بحقوق الموتى على الوجه المأمور به شرعاً، ثم إن التعامل مع جثث قتلى النزاعات المسلحة غير الدولية وفق ما نص عليه فقهاء المالكية يعتبر حماية لها من انتهاك حرمتها، وهو الأمر الذي نصت عليه أيضاً المادة الثامنة والتي جاء فيها "والحيلولة دون انتهاك حرمتهم".

- ويفترق القانون الدولي الإنساني عن فقهاء المالكية في مسألة المراسيم الدينية، فعند فقهاء المالكية يتم القيام بالتغسيل والصلاة وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية، أما القانون الدولي الإنساني فيجعل المراسم الدينية على حسب معتقدات كل فرد مخاطب بهذا القانون.

- إذا كان الفقه الدولي يرى أن قضية القتلى في النزاعات المسلحة غير الدولية لا تثير أية مشاكل بالنظر لوقوع النزاع داخل الدولة و للروابط الدينية والتاريخية، فإنه يتفق مع ما نص عليه فقهاء المالكية حينما أوجبوا على أفراد الدولة المسلمة القيام

==

مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1424 هـ - 2004 م. كتاب العيدين، باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، رقم الحديث 1761، ج 2 ص 401-402.

بتغسيل والصلاة على قتلى النزاعات المسلحة غير الدولية، وذلك لأن البغي يقع داخل الدولة المسلمة، يضاف إلى ذلك الرابط المشترك والمتمثل في أن البغي لا ينفي عن القتلى صفة الإيمان التي يشتركون فيها مع الدولة المسلمة.

- اتفاق القانون الدولي الإنساني وفقهاء المالكية على حماية جثث القتلى في النزاعات المسلحة غير الدولية، وذلك بحظر تشويهها بالمثلثة أو القيام بأي فعل ينتهك كرامتهم وهم موتى.

وإن هذا الاتفاق يظهر المقاصد النبيلة و السامية في احترام الإنسان وتكريمه حتى ولو كان ميتا.

المبحث الثاني

حماية المدنيين والممتلكات المدنية

وقد تناولت في هذا المبحث مطلبين: وهما على النحو التالي:

المطلب الأول

حماية المدنيين

يعتبر المدنيون في حالة المنازعات المسلحة غير الدولية جزءاً من الدولة التي تتعرض إلى هذا النوع من المنازعات وتمتد آثارها إليهم، وهم من سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة أحد أطراف النزاع.¹ لذلك فقد أولى القانون الدولي الإنساني أهمية لحماية السكان المدنيين في النزاع المسلح غير الدولي، حيث جاء الرابع من اللحق الثاني لعام 1977 مقررًا تلك الحماية.²

وتتجلى حماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية في كل ما يتصل بحياتهم والتي يجب توفيرها لهم، وهي:

- يحق للسكان المدنيين التمتع بالحماية العامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، كما يحظر أن يكون السكان المدنيون محلاً للهجوم، وكذلك توجيه أعمال العنف أو التهديد الرامية أساساً إلى بث الرعب بينهم.³
- يحق للسكان المدنيين الذين يتم ترحيلهم لأمنهم أو لأسباب عسكرية ملحة في

1 محمد حمد العسيلي: القانون الدولي الإنساني وأحكام الشريعة الإسلامية ذات الصلة، ص 151.

2 عبد الغني عبد الحميد محمود: حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، ص 85.

3 ينظر المادة 13 من البروتوكول الثاني.

الحصول على ظروف مرضية من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية.¹

- يحق للمدنيين الحصول على المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية.²
- يحق للمدنيين احترام أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارسة شعائرهم الدينية، وأن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف.³
- يحق للأطفال الرعاية والمعونة بقدر ما يحتاجون إليه وخاصة التعليم والتربية الدينية والأخلاقية وعدم تجنيدهم، وإخلائهم من مناطق القتال.⁴
- ويرى الفقه الدولي أن حماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية تستند في الأساس إلى التمييز الأساسي بين المقاتلين والمدنيين، شأنها شأن أحكام القانون الدولي الإنساني التي تنظم النزاعات المسلحة الدولية.⁵
- وجدير بالإشارة أن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية تستوجب عدم مشاركتهم في الأعمال العدائية، لأن قيامهم بدور مباشر فيها يسلب عنهم الحماية، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، حيث نصت على ما يلي: "يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم مالم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور".⁶

1 ينظر الفقرة 1 من المادة 17 من البروتوكول الثاني.

2 ينظر الفقرة 2 من المادة 18 من البروتوكول الثاني.

3 ينظر الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الثاني.

4 ينظر الفقرة 3 من المادة 4 من البروتوكول الثاني.

5 نيلس ميلتسر: القانون الدولي الإنساني مقدمة شاملة، ص 120.

6 ينظر الفقرة 3 من المادة 13 من البروتوكول الثاني.

ومن تجليات حماية فقهاء المالكية للمدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية، أنهم لم يجوزوا مقاتلة العسكريين بالوسائل الحربية التي يعم ضررها في حالة وجود المدنيين معهم، وذلك خشية عليهم لأنهم بحكم العادة لا يحاربون ولم يحدثوا ما يستوجب القتل وينفي عنهم الحماية.

قال ابن حبيب: «ولا يرميهم بالنار إلا أن لا يكون فيهم نساء ولا ذرية فله ذلك».¹
وقال الدسوقي: «ويقاتلهم بالسيف، والرمي بالنبل، ..إلا أن يكون فيهم نسوة، أو ذراري فلا نرميهم بالنار».²

يتبين لنا من خلال ما سبق أن فقهاء المالكية تناولوا خطورة استعمال وسائل الحرب التي يعم ضررها كالأسلحة الحارقة، ومنعوا استعمالها لما يترتب عنها من إلحاق ضرر مؤكد بالمدنيين، ومن عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين.

ومن الاجتهادات الفقهية المالكية الدالة أيضا على حماية النساء في النزاعات المسلحة غير الدولية، ما جاء في النوادر والزيادات، «قالا: -سحنون و أصبغ-: ولا تصاب أموالهم ولا حريمهم».³

هذا الاجتهاد الفقهي يثبت بما لا يدع مجالا للشك مدى حصانة المدنيين وأموالهم في فقه المالكية وتمتعهم بكافة أوجه الحماية عند قيام النزاعات المسلحة غير الدولية.

1 ابن أبي زيد: النوادر والزيادات، ج 14 ص 50. / ابن شاس: عقد الجواهر الثمينة، ج 3 ص 1139. / القرافي: الذخيرة، ج 12 ص 8.

2 محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير، وبهامش الشرح المذكور تقارير محمد عليش، طبع بدار إحياء الكتب العربية، عيسى الباب الحلبي، بدون ذكر عدد الطبعة، وتاريخ الطبع. ج 4 ص 299.

3 ابن أبي زيد القيرواني: النوادر والزيادات، ج 14 ص 550. / ابن شاس: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج 3 ص 1139. / ابن جزي: القوانين الفقهية، ص 599.

ولم تتوقف حماية المالكية للمدنيين من القتل فحسب، بل منعوا أيضا أسر النساء والأطفال في النزاعات المسلحة غير الدولية، قال ابن عبد البر: «ولا تسبي ذراريهم».¹ وقال بهرام الدميري: «ويحرم سبي ذراريهم».²

ويمكن الاستدلال على ما ذهب إليه فقهاء المالكية في حماية المدنيين من ويلات النزاعات المسلحة غير الدولية، بالأدلة التالية وهي:

أ- قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.³ جاء في تفسير هذه الآية: أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم.⁴

ب- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وَجِدْتُ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، {فَتَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبَّيَّانِ}.⁵

ج- عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ مِنْ عُمَّالِهِ أَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُولُ لَهُمْ: {اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ. فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ... وَلَا تُمَثِّلُوا}.⁶

1 ابن عبد البر: الكافي في فقه أهل المدينة، ج 1 ص 486 / الذخيرة، ج 12 ص 9.

2 بهرام الدميري: الشامل في فقه الإمام مالك، ج 2 ص 914.

3 سورة البقرة، الآية 190.

4 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج 3 ص 238.

5 البخاري: صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب قتل الصبيان في الحرب، رقم الحديث 3015، ج 4 ص 61 / صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، رقم الحديث 1744، ج 3 ص 1364.

6 الموطأ: مالك، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والوالدان في الغزو، رقم الحديث 11، ج 2 ص 448.

هذه الأدلة وإن كانت واردة في سياق حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية، إلا أن العمل بها وتطبيقها في حماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية من باب الأولى.

وإن الحماية المقررة للمرأة-ولكافة المدنيين- في فقه المالكية ليست على إطلاقها إذ تنتفي عنها حين مشاركتها بالقتال في النزاعات المسلحة غير الدولية، أما المشاركة بالتحريض ورمي الحجارة فإنه لا يسلب عنها الحماية من القتل، إلا إذا تسبب رميها بالحجارة بالقتل فتقتل بذلك.

قال ابن شاس: «إذا قاتل النساء مع البغاة بالسلاح فلأهل العدل قتلهن في القتال، فإن لم يكن قتالهن إلا بالتحريض ورمي الحجارة فلا يقتلن، إلا أن يكن قد قتلن أحداً بذلك فيقتلن».¹

مقارنة:

من خلال ما سبق التطرق إليه من قضايا في هذا المطلب، يمكن تسجيل ما يلي:

- إذا كان القانون الدولي الإنساني قد نص في البروتوكول الإضافي الثاني على مجموعة من القواعد التي تحمي المدنيين من القتل وتمنع إلحاق الضرر والأذى بهم، فإنني أرى أن تنصيب فقهاء المالكية على حماية المدنيين من القتل في النزاعات المسلحة غير الدولية، كاف لكي يستلزم تبعاً لذلك حمايتهم من كل ما يمسهم بأي سوء، كحظر ما يؤدي إلى بث الرعب وحظر تجويعهم وترحيلهم قسراً.
- وهذا يتفق القانون الدولي الإنساني وفقهاء المالكية على حماية المدنيين وتجنبيهم جميع الآثار الوخيمة الناجمة عن النزاعات المسلحة غير الدولية.

1 ابن شاس: عقد الجواهر الثمينة، ج3 ص1139. القرافي: الذخيرة، ج12 ص9. خليل: التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ج8 ص214.

- إذا كان البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 قد نص في الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه، على أن تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويستثنى من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم يقيمون معا.

فإن فقهاء المالكية قد منعوا بصريح العبارة وقوع النساء والأطفال تحت الأسر في النزاعات المسلحة غير الدولية.

- الحماية المكفولة للمدنيين القانون الدولي الإنساني وفي فقه المالكية في النزاعات المسلحة غير الدولية، مشروطة بعدم مشاركتهم في القتال، فإن اشتركوا مباشرة فيه تسقط عنهم الحماية ويجري عليهم ما يستحقه المحاربون.

المطلب الثاني حماية الممتلكات المدنية

إن الحماية الواجبة للسكان المدنيين لا تكتمل في الواقع إلا بتوافر الحماية الكافية للمنشآت المدنية المخصصة لإعاشة هؤلاء السكان.¹ لذلك فإن القانون الدولي الإنساني لا يجيز استهداف الأعيان المدنية ذات الصبغة الغذائية والتي تدخل في إطار استمرار الحياة المدنية، ولا يمكن الزج بها في أية أعمال عسكرية، لأنها تمثل ضرورة حقيقية ولا غنى عنها للمدنيين.²

وفي هذا السياق تنص المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 على ما يلي: "يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، ومن ثم يحظر، توصلا

1 نوال بسج: القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة، تقديم: محمد المجذوب، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2010، ص129.

2 عبد العزيز الخطابي: وسائل إنفاذ القانون الدولي الإنساني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2014، ص122.

لذلك، مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثلها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكتها وأشغال الري".¹

ويلاحظ أن بروتوكول جنيف الثاني لعام 1977 قد جاء بقواعد حماية للأعيان والمنشآت والأشياء اللازمة لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، وقد أحسن النص صنعا إذ ذكر تلك الأشياء على سبيل المثال وليس الحصر، حتى لا يضيق من نطاق الحماية الخاصة بتلك المنشآت وهذه الأعيان.

وقد ذكر النص أمثلة لبعض هذه الأشياء اللازمة لبقاء السكان المدنيين مثل المناطق الزراعية والمواد الغذائية والمحاصيل والماشية، ومرافق مياه الشرب وشبكتها وأشغال الري، ويمكن أن نضيف إلى ذلك المساكن والمدارس والجامعات، والمصانع التي تنتج السلع الغذائية ومصانع الأدوية.

ومن ناحية أخرى فقد حظر النص كافة صور الاعتداء المتوقع ضد هذه الأعيان، سواء تمثل ذلك في المهاجمة أو التدمير أو النقل أو التعطيل، وبذلك فقد تحصنت هذه المنشآت وتلك الأشياء ضد كافة صور الاعتداء عليها.

وقد حظر النص على أطراف النزاع المسلح استخدام أسلوب تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وبذلك حرم أسلوب التجويع الاقتصادي للمدنيين كوسيلة للضغط على إرادة العدو لحمله على الاستسلام، كما حرم النص أن تكون هذه المنشآت والأعيان محلاً لهجمات الردع.²

1 ينظر المادة 14 من البروتوكول الثاني لعام 1977.

2 أبو الخير عطية: حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة -دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية-، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1998. ص153-154. بتصرف يسير.

كما يلاحظ أن هذه المادة اكتفت بحظر الهجوم على هذه الأعيان دون الإشارة للأهداف العسكرية القريبة منها، ودون ذكر استثناءات، مما اعتبر أمراً إيجابياً لتفادي إضعاف جوانب معينة من الحماية.¹

وبالرجوع إلى فقهاء المالكية، نجد أن حماية الممتلكات المدنية من التخريب والتحريق والإتلاف في النزاعات المسلحة غير الدولية هو القول المشهور في الفقه المالكي، قال ابن بشير: «ولا تحرق عليهم المساكن ولا يقطع شجرهم».² وقال الشيخ خليل في مختصره: «ولا يحرق شجرهم».³ وعلق بهرام الدميري شارح المختصر بقوله: «أي: ولا مساكنهم؛ لأنها من أموال المسلمين».⁴

وجاء في شرح مختصر خليل للخرشي تعليقا على ما ورد في مختصر خليل: «وكذلك لا يجوز للإمام، أو نائبه أن يحرق شجرهم».⁵ وذهب الدسوقي المالكي إلى أن المراد من قول خليل ولا يحرق شجرهم، أي: «ولا يتلف مالهم».⁶

كما ذهب فقهاء المالكية في حمايتهم للممتلكات المدنية إلى عدم جواز انتقال ملكيتها والاستيلاء عليها. قال ابن بشير: «ولا تغنم أموالهم».⁷

ويستدل على حماية الممتلكات المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية بما يلي:

1 عزوز بن تمسك: قواعد سير النزاع المسلح في القانون الدولي الإنساني، مركز النشر الجامعي، تونس، 2019، ص 237.

2 القرافي: الذخيرة، ج 12 ص 9.

3 خليل: مختصر خليل، ص 237.

4 الدميري: تحبير المختصر، ج 5 ص 311.

5 الخرشي: شرح مختصر خليل للخرشي، ج 8 ص 61.

6 الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 4 ص 299.

7 القرافي: الذخيرة، ج 12 ص 9/ بهرام الدميري: تحبير المختصر، ج 5 ص 312.

أ- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾.¹ وجه الاستدلال بهذه الآية أنها تنهى عن الإفساد في الأرض، وتدمير الحياة النباتية والحيوانية، وقد قال القرطبي: «والآية بعمومها تعم كل فساد كان في أرض أو مال أو دين، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى».² وهذه الآية يُستدل بها في النهي عن الإفساد في الأرض عند مقاتلة أهل الحرب، ومن ثم فإن هذا النهي يكون من باب الأولى عند محاربة أهل الإسلام.

ب- ما أوصى به أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه حين بعثه إلى الشام فقال: وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا، وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخْرِبَنَّ عَامِرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً، وَلَا بَعِيرًا، إِلَّا لِمَاكَلَةٍ. وَلَا تَحْرِقَنَّ نَخْلًا، وَلَا تُغْرِقَنَّهُ، وَلَا تَغْلُلْ وَلَا تَجُبُنْ.³ إذا كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي الجيوش الإسلامية، بالمحافظة على البيئة وعلى الممتلكات العامة والخاصة في بلدان أهل الحرب، فإن المحافظة على هذه الممتلكات في الدولة الإسلامية التي تشهد هذه النزاعات من باب الأولى.⁴

مقارنة:

من خلال ما سبق ذكره قضايا هذا المطلب، يمكن تسجيل ما يلي:

- حصول التقارب بين ما نص عليه القانون الدولي الإنساني وما ذهب فقهاء المالكية

1 سورة البقرة: الآية 205.

2 القرطبي: مرجع سابق، ج 3 ص 387.

3 مالك: الموطأ، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، ج 2 ص 447.

4 سالم بن صالح السلمي: أحكام النزاعات المسلحة غير الدولية دراسة تأصيلية، إشراف: علي محمد حسنين حماد، أطروحة دكتوراه نوقشت في جامعة العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، الرياض، 1433هـ- 2012م. ص 200.

في حماية الممتلكات المدنية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، والتي لا يجوز بأي حال من الأحوال استهدافها أو إتلافها أو تحريقها.

- الملاحظ أن فقهاء المالكية لم يقتصرُوا في توفير الحماية لهذه الممتلكات المدنية وقت الحرب من التدمير والتخريب فقط، بل امتدت الحماية لها بعدم مصادرتها ونزع ملكيتها عن أصحابها، حتى وإن كانوا مقاتلين، ولأن حماية هذه الممتلكات من التدمير والتخريب ثم ترك ملكيتها تنتقل إلى غير أصحابها وملاكها، تعد حماية غير كاملة، بينما نجد أن القانون الدولي الإنساني قد نص على حماية هذه الممتلكات المدنية ضد كافة صور الاعتداء عليها، والتي تندرج ضمنها نزع ملكيتها عن أصحابها. وبهذا يحصل التقارب والاتفاق بين القانون الدولي الإنساني وفقهاء المالكية في حماية الممتلكات المدنية من جميع أشكال الاعتداء عليها.

خاتمة.

وقد ضمنت خاتمة هذه الدراسة جملة من النتائج التي أسفرت عنها، وهي كالتالي:

أولاً: النتائج.

1- إذا كان واضعوا القانون الدولي الإنساني قد اهتموا مؤخراً إلى وضع أحكام للأشخاص المحميين بموجب المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والحق الثاني لعام 1977، فإن فقهاء الملكية كانوا سابقين بقرون إلى إقرار الحماية لهؤلاء الفئات والتنصيب عليها من خلال اجتهاداتهم.

2- في مقدمة هذه الدراسة وتحديدًا عند مشكلتها طرحت السؤال التالي: ماهي ضمانات تنزيل وتطبيق الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني وفي فقه الملكية للفئات المستحقة لها زمن قيام النزاعات المسلحة غير الدولية؟.

والذي أستنتجه أن فقهاء الملكية في تناولهم لهذه القضايا جعلوا أن أهم وأعظم ضمانات أنيط بها احترام وتطبيق هذه الأحكام، هو الاختصاص الحصري لولي أمر المسلمين، أو من ينوب عنه.

وإن تنصيب فقهاء الملكية على اختصاص ولي أمر المسلمين في تنزيل هذه الأحكام، الغاية منه أن تصان هذه الحقوق من العبث والفوضى، وأن تحفظ العهود والمواثيق.

وفي نطاق القانون الدولي الإنساني، فإن الدول بمجرد تصديقها على البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، تصبح ملزمة بمراعاة أحكامه.

وعليه فإن الدولة التي تنشب على أراضيها النزاعات المسلحة غير الدولية، يقع عليها مسؤولية ضمان حماية الإنسان.

وقد جاء في ديباجة البروتوكول: "إن الأطراف السامية المتعاقدة

إذ تذكر أن المبادئ الإنسانية التي تؤكدتها المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949 تشكل الأساس الذي يقوم عليه احترام شخص الإنسان في حالات النزاع المسلح الذي لا يتسم بالطابع الدولي. وإذ تذكر أيضا أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تكفل لشخص الإنسان حماية أساسية.

وإذ تؤكد ضرورة تأمين حماية أفضل لضحايا هذه المنازعات المسلحة".
والحاصل أن على الدولة الطرف في المنازعات المسلحة غير الدولية مراعاة حقوق الضحايا وحمايتهم، تنفيذًا للقواعد الأساسية في القانون الدولي الإنساني.

3- المحميون من النزاعات المسلحة غير الدولية، أظهر لنا اتفاق فقهاء المالكية والقانون الإنساني على حماية واحترام الذات الإنسانية عند حدوث هذه النزاعات.

4- نستنتج أن القانون الدولي الإنساني في تنظيمه للنزاعات المسلحة غير الدولية لم ينص على منح صفة أسير الحرب للمقاتل الذي يقع في قبضة الخصم، إلا أنه وإعمالا لما ورد في ديباجة اللحق الثاني من "ضرورة تأمين حماية أفضل لضحايا هذه النزاعات المسلحة" نرى أن الحماية الأفضل لأسرى النزاعات المسلحة غير الدولية، تتجلى في أن تطبق عليهم أحكام النزاعات المسلحة الدولية وخصوصا اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 الخاصة بأسرى الحرب.

بينما فقهاء المالكية قد نصوا صراحة على منح صفة أسير للمقاتل التي تم القبض عليه في النزاعات المسلحة غير الدولية، ووضعوا بذلك نظاما خاصا يحمي الأسرى.

5- نستنتج اتفاقا بين القانون الدولي الإنساني وفقهاء المالكية في توفير الحماية والرعاية لجرحى النزاعات المسلحة غير الدولية.

6- إن توفير الحماية لضحايا الحرب من العسكريين لا تقتصر على الأحياء فحسب، بل تمتد أيضا إلى حماية القتلى من العسكريين، لذلك فقد وجدنا اتفاقا بين

القانون الدولي الإنساني وفقهاء الملكية على حماية جثث القتلى من التشويه، وفي
في دفن جثثهم بطريقة مشروعة وكريمة.

7- نستنتج اتفاقا بين القانون الدولي الإنساني وفقهاء الملكية في توفير الحماية
للمدنيين في النزاع المسلح غير الدولي، وتهدف هذه الحماية إلى تخفيف العبء عن
هذه الفئات الضعيفة التي لا صلة لها بهذا النزاع ولا بقرار افتعاله و المشاركة فيه.
لكن هذه الحماية تنتفي عن المدنيين عند قيامهم بالمشاركة الفعلية في الأعمال
العدائية.

8- نستنتج تقاربا بين القانون الدولي الإنساني وفقهاء الملكية في حماية الممتلكات
المدنية من حيث منع استهدافها أو إتلافها أو تحريقها أو مصادرتها ونزع ملكيتها عن
أصحابها.

ثانيا: التوصيات.

- 1- توصي هذه الدراسة إلى أهمية تدريس القانون الدولي الإنساني المقارن بالمذاهب
الفقهية على مستوى كليات القانون والشريعة وكليات العلوم الشرطية والعسكرية.
- 2- توجيه الباحثين إلى إنجاز دراسات فقهية قانونية متخصصة تعالج قضايا
النزاعات المسلحة غير الدولية، بناء على ما قرره فقهاء المذاهب الفقهية والقانون
الدولي الإنساني.
- 3- للتأكيد على حماية الفئات المستحقة للحماية زمن النزاعات المسلحة غير الدولية،
توصي هذه الدراسة إلى ضرورة التوعية ونشر أحكام القانون الدولي الإنساني
واجتهادات فقهاء المذاهب الفقهية.
- 4- توصي هذه الدراسة إلى أهمية الطرق الوقائية التي تسهم في منع وقوع النزاعات
المسلحة غير الدولية حماية للأشخاص وصيانة للممتلكات.

لائحة المصادر والمراجع.

- القرآن الكريم براوية حفص عن عاصم.
- 1- أبو الخير عطية: حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة - دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية-، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1998.
 - 2- أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: السنن الكبير، تحقيق، عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، الطبعة الأولى، 1432هـ-2011م.
 - 3- برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن فرحون اليعمري المالكي: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه: جمال مرعشلي، دار عالم الكتب، الرياض، 1423هـ-2003م.
 - 4- بهرام بن عبد العزيز الدمييري المالكي: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب و حافظ عبد الرحمن خير، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى، 1434هـ-2013م.
 - 5- بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدمييري: الشامل في فقه الإمام مالك، ضبطه وصححه: أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى، 1429هـ-2008م.
 - 6- جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، دراسة وتحقيق: حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1423هـ-2003م.
 - 7- جمال الدين بن عمر ابن الحاجب المالكي: جامع الأمهات، حققه وعلق عليه: أبو

- عبد الرحمن الأخضر الأخضر، الإمامة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1419هـ - 1998م.
- 8- جون ماري هنكرتس- لويز دوزوالد بك ، القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول: القواعد، القاهرة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2009.
- 9- الحاج مهلول: المقاتلون أثناء النزاعات المسلحة بين الوضع القانوني وضمانات الحماية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2014م.
- 10- خليل بن إسحاق الجندي المالكي المصري: التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى، 1429هـ - 2008م.
- 11- خليل بن إسحاق المالكي: مختصر خليل، صححه وعلق عليه: الشيخ أحمد النصر، الطبعة الأخيرة، 1401هـ - 1981م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- 12- سالم بن صالح السلمي: أحكام النزاعات المسلحة غير الدولية دراسة تأصيلية، إشراف: علي محمد حسنين حماد، أطروحة دكتوراه نوقشت في جامعة العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، الرياض، 1433هـ - 2012م.
- 13- سعيد بن منصور الخراساني: سنن سعيد بن منصور، حققه وعلق عليه: حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية، الهند، الطبعة الأولى، 1403هـ - 1982م.
- 14- شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي: الذخيرة، تحقيق: محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1994م.
- 15- عامر الزمالي: الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، بحث منشور في كتاب: "دراسات في القانون الدولي الإنساني"، إعداد: نخبة من المتخصصين والخبراء، تقديم الأستاذ: مفيد شهاب، دار المستقبل العربي،

القاهرة، مصر، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، الطبعة الأولى، 2000.

16- عامر الزمالي: مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، الطبعة الثانية، 1997.

17- عبد السلام الإدغيري: حكم الأسرى في الإسلام ومقارنته بالقانون الدولي العام، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 1405هـ - 1985م.

18- عبد العزيز الخطابي: وسائل إنفاذ القانون الدولي الإنساني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2014.

19- عبد الغني عبد الحميد محمود: حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، تقديم: محمد سيد طنطاوي، إصدارات بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة.

20- عبد الغني عبد الحميد محمود، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، بحث منشور في كتاب: "دراسات في القانون الدولي الإنساني"، إعداد: نخبة من المتخصصين والخبراء، تقديم: الأستاذ مفيد شهاب، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، الطبعة الأولى، 2000.

21- عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني المالكي: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، تحقيق: محمّد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1999 م.

22- عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي: عيون المسائل، دراسة وتحقيق: علي محمّد إبراهيم بورويبة، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1430 هـ - 2009 م.

- 23- عزوز بن تمسك: قواعد سير النزاع المسلح في القانون الدولي الإنساني، مركز النشر الجامعي، تونس، 2019.
- 24- عصام عبد الفتاح مطر: القانون الدولي الإنساني - مصادره، مبادئه وأهم قواعده-، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2008.
- 25- علي بن عمر الدارقطني: سنن الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1424 هـ - 2004 م.
- 26- عمر سعد الله: قراءة حديثة للقانون الدولي الإنساني، دار هومة- الجزائر، الطبعة الأولى، 2016.
- 27- فريتس كالهوفن، ليزابيث تسغفلد: ضوابط تحكم خوض الحرب، مدخل للقانون الدولي الإنساني، ترجمة: أحمد عبد الحليم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، طبعة 2004.
- 28- محمد الخرخشي المالكي: شرح مختصر خليل للخرشي، وبهامشه، حاشية العدوي: علي العدوي، المطبعة الأميرية الكبرى، الطبعة الثانية، سنة 1317 هـ.
- 29- محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة الأولى، 1427 هـ - 2006 م.
- 30- محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي: القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة، حققه وعلق عليه: ماجد الحموي، دار ابن حزم، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 1434 هـ - 2013 م.
- 31- محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير، وبهامش الشرح المذكور تقارير محمد عlish، طبع بدار إحياء الكتب العربية، عيسى الباب الحلي، بدون ذكر عدد الطبعة، وتاريخ الطبع.

- 32- محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي: مختصر خليل للشيخ خليل، ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل، دراسة وتحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1429 هـ - 2008 م.
- 33- محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طواق النجاة، الطبعة الأولى، 1422.
- 34- محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: المستدرک على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1422 هـ - 2002 م.
- 35- محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي: أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 1424 هـ - 2003 م.
- 36- محمد حمد العسيلي: المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2005 م.
- 37- محمد عليش: منح الجليل شرح مختصر خليل، مع تعليقات من تسهيل منح الجليل للمؤلف، دار الفكر، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 1404 هـ - 1984 م.
- 38- مغلد ارخص الطراونة: الوسيط في القانون الدولي الإنساني، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، 2016.
- 39- مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، لبنان، 1412 هـ - 1991 م.
- 40- نزار العنبيكي: القانون الدولي الإنساني، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 2010.

- 41- نوال بسج: القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة، تقديم: محمد المجذوب، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2010.
- 42- نيلس ميلتسر، القانون الدولي الإنساني مقدمة شاملة، تنسيق: إتيان كوستر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، آب/أغسطس 2016.
- 43- يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري وآخرون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 1387 هـ - 1967 م.
- 44- يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي: الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق وتقديم وتعليق: محمد أحمد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة- الرياض، الطبعة الأولى، 1398 هـ - 1978 م.